

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exercício Arbitrário das Próprias Razões (arts. 345 e 346 do CP)

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

Veja como o crime de “EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES” está tipificado no Código Penal:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

FAZER JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS, esse deveria ser o nome do crime.

Para evitar o caos, o Estado MONOPOLIZA a atividade jurisdicional, a JUSTIÇA.

Esse crime visa justamente punir quem resolver FAZER JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS.

Punir-se que faz justiça pelas próprias mãos para **SATISFAZER PRETENSÃO**.

Essa pretensão poderá ser LEGÍTIMA ou ILEGÍTIMA. Em outras palavras, tendo direito ou não, cometerá o crime quem fizer JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS.

Veja bem, só haverá crime se tal conduta não for permitida por lei. Então, se houver lei permitindo tal conduta, não haverá crime:

Não há delito, por atipicidade do fato, quando a conduta do sujeito está autorizada pela lei, i. e., quando a lei admite a justiça particular. Exemplos: direito de retenção (RT, 404:256); reação contra esbulho (RT, 452:390); na defesa da posse, nos termos do art. 502 do antigo CC (STF, HC 75.169, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU, 22 ago. 1997, p. 38763; RT, 745:492). (Damásio de Jesus, Código Penal Anotado)

Vamos repetir o tipo penal destacando outra parte:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Veja que a pessoa ainda responderá penalmente pela VIOLÊNCIA empregada. Em outras palavras, se vier a LESIONAR ou MATAR o funcionário, responderá pelo crime de EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES e pelo crime de LESÕES CORPORAIS ou HOMICÍDIO, por exemplo.

Para finalizar o artigo 345, veja o parágrafo único:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

*Parágrafo único - **Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.***

Portanto, o tipo de ação penal vai depender de como agiu o autor de crime:

a) **se foi violento**, pelo zelo que o Estado optou ter pela integridade física das pessoas, será uma ação **pública incondicionada**.

b) **se não foi violento, tudo vai depender da vítima, ou seja, a ação penal será privada** (mediante queixa).

Aproveitando o contexto, vamos estudar o tipo penal previsto no artigo 346 do CP:

*Art. 346 - **Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:***

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Trata-se de uma espécie peculiar de “exercício arbitrário das próprias razões”, punido, inclusive, com pena mais grave.

Nesse tipo penal deve-se destacar para alguns aspectos:

- a COISA tirada/suprimida/destruída/danificada deve ser do PRÓPRIO AUTOR DO CRIME – COISA (móvel ou imóvel) **PRÓPRIA**;
- essa coisa própria deve estar em PODER DE TERCEIRO em razão de **DETERMINAÇÃO JUDICIAL** ou **CONVENÇÃO** (acordo).

Para finalizar a aula, veja didático trecho de julgamento do STF:

"(...) o bem jurídico tutelado, tanto pelo art. 345 do CP como pelo art. 346 do CP, é a administração da justiça e não o patrimônio, não havendo que se falar, portanto, de uma suposta inconstitucionalidade em razão de indevida prisão civil por dívida. Trata a figura prevista no art. 346 do CP de espécie peculiar de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), caracterizada pelo fato de o objeto material estar em poder de terceiro por determinação judicial ou prévia convenção, tendo por escopo, como afirmado, colocar a salvo a administração da justiça, atividade exercida sob o monopólio estatal. Quer se evitar, com isso, que o agente substitua-se ao estado-juiz, decidindo de acordo com a sua pretensão." (STF, DJe 25/05/2012, SEGUNDA TURMA, Gilmar Mendes, HABEAS CORPUS 100.459)

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES

*Art. 345 - **Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:***

*Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, **além da pena correspondente à violência.***

*Parágrafo único - **Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.***

- **FAZER JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS**, esse deveria ser o nome do crime.
- Estado **MONOPOLIZA** a atividade jurisdicional, a **JUSTIÇA**.
- Pune-se que faz justiça pelas própria mãos para **SATISFAZER PRETENSÃO**.
- Essa pretensão poderá ser **LEGÍTIMA** ou **ILEGÍTIMA**.
- Veja que a pessoa ainda responderá penalmente pela **VIOLÊNCIA empregada**.
- A **AÇÃO PENAL** vai depender de como agiu o autor de crime:
 - a) **se foi violento**, pelo zelo que o Estado optou ter pela integridade física das pessoas, será uma ação **pública incondicionada**.
 - b) **se não foi violento, tudo vai depender da vítima, ou seja, a ação penal será privada** (mediante queixa).

*Art. 346 - **Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:***

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

- a COISA tirada/suprimida/destruída/danificada deve ser do PRÓPRIO AUTOR DO CRIME – COISA (móvel ou imóvel) **PRÓPRIA**;
- essa coisa própria deve estar em PODER DE TERCEIRO em razão de **DETERMINAÇÃO JUDICIAL** ou **CONVENÇÃO** (acordo).

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960